

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1325/2530	นางประภาพรณ จิรสัตย์สุนทร	โจทก์
	นายจิตต์ จินดารักษ์	จำเลย
	นางประภาพรณ จิรสัตย์สุนทร โจทก์	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

ความว่า โจทก์และจำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์ไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 96)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยในการออกเช็คแต่ละฉบับเป็นความผิดต่างกรรมกันเรียงกระทงลงโทษ จำคุกจำเลยกระทงละ 10 เดือน รวม 2 กระทงเป็นจำคุก 1 ปี 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 87)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 88)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนวันนัดฟังคำสั่ง โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 93,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว และคดียังไม่ถึงที่สุด เมื่อโจทก์ขอถอนฟ้องอ้างว่าโจทก์จำเลยตกลงกันได้จำเลยไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ตามขอ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว และคดียังไม่ถึงที่สุด เมื่อโจทก์ขอถอนฟ้องอ้างว่าโจทก์จำเลยตกลงกันได้จำเลยไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ตามขอ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น